

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3098/2553

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
นายอธิป พลากรชัยสกุล

ป.อ. มาตรา 91

ป.อ. มาตรา 91 บัญญัติถึงการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน มิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ การกระทำในวันเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้ จำเลยปลอมใบระเบียบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับของผู้เสียหายที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้เสียหายที่ 2 แล้วลงลายมือชื่อผู้เสียหายที่ 3 ทับรูปถ่ายของจำสืบตำรวจ(หญิง) ธ. สืบตำรวจเอก(หญิง) อ. และสืบตำรวจโท ก. จากนั้นลงชื่อผู้เสียหายที่ 4 เพื่อแสดงว่า จำสืบตำรวจ(หญิง) ธ. สืบตำรวจเอก(หญิง) อ. และสืบตำรวจโท ก. จบการศึกษาจากสถาบัน ร. อันเป็นการออกใบระเบียบแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้จบการศึกษาต่างรายกัน 3 ฉบับ โดยสภาพของการกระทำจำเลยต้องทำใบระเบียบแสดงผลการเรียนดังกล่าวที่ละฉบับ ในทันทีที่จำเลยปลอมใบระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับหนึ่งก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการสำเร็จแล้ว กระทั่งหนึ่ง การปลอมใบเรียนแสดงผลการเรียนของจำเลย จึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหลายกรรมรวม 3 กระทั่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา ต่อเนื่องกัน จนถึงเวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยปลอมใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งเป็นเอกสารราชการของสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เสียหายที่ 1 ที่ออกให้แก่นางสาวภาวิณี ผู้เสียหายที่ 2 โดยปลอม เลียนเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของผู้เสียหายที่ 1 ให้มีขนาด ลักษณะ สี คล้ายตราสัญลักษณ์ของผู้เสียหายที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการของผู้เสียหายที่ 1 แล้วจำเลยได้ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เลขทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และผลการเรียนแต่ละภาคการศึกษาของผู้เสียหายที่ 2 บันทึกลงในใบระเบียบแสดงผลการเรียนที่จำเลยทำขึ้น ให้มีขนาดคล้ายใบระเบียบแสดงผลการเรียนที่ผู้เสียหายที่ 1 ออกให้แก่ผู้เสียหายที่ 2 ทั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 แล้วลงลายมือชื่อนางสาวอรุณี หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เสียหายที่ 3 ทับรูปถ่ายของจำสิบตำรวจ(หญิง) ธนพรรณ สิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ และสิบตำรวจโทกิตติพงษ์ พร้อมทั้งลงชื่อผู้เสียหายที่ 3 และ ดร.ประเทือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เสียหายที่ 4 ในใบระเบียบดังกล่าว เพื่อให้จำสิบตำรวจ(หญิง) ธนพรรณ สิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ และสิบตำรวจโทกิตติพงษ์ และประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าทะเบียนและข้อมูลแสดงผลการเรียนเป็นเอกสารที่แท้จริงของผู้เสียหายที่ 1 และแสดงว่า จำสิบตำรวจ(หญิง) ธนพรรณ สิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ และสิบตำรวจโทกิตติพงษ์ จบการศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 ผู้อื่นหรือประชาชน ภายหลังจำเลยกระทำความผิดดังกล่าวจำเลยได้ใช้และอ้างใบระเบียบแสดงผลการเรียนดังกล่าวแสดงต่อสิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ กับพวก เพื่อให้หลงเชื่อว่าใบระเบียบแสดงผลการเรียนดังกล่าว เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของผู้เสียหายที่ 1 ข้อมูลแสดงผลการเรียนของผู้เสียหายที่ 2

ลายมือชื่อผู้เสียหายที่ 3 ลายมือชื่อผู้เสียหายที่ 4 ที่ปรากฏอยู่เป็นเอกสารราชการที่ผู้เสียหายที่ 1 ออกให้แก่เจ้าสิบตำรวจ(หญิง) ธนพรรณ สิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ และสิบตำรวจโทกิตติพงษ์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 4 ผู้อื่น หรือประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 265, 268 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มาตรา 60 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มาตรา 60 วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารราชการ และฐานใช้ ปลอมเลียน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานปลอมเอกสารราชการซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 รวม 3 กระทง กระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี ให้ยกฟ้องข้อหาใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 และริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยต้องการปลอมเอกสารราชการให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกันโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันแล้วพิมพ์ใบระเบียนแสดงผลการเรียนของบุคคลแต่ละคนออกมา อันเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมีเจตนาเดียวที่ต้องการปลอมเอกสารทั้งสามฉบับในคราวเดียวกัน ทั้งคำฟ้องของโจทก์ก็ระบุวันกระทำความผิดเป็นวันเดียวกันเพียงแยกเป็นข้อว่าเมื่อกระทำผิดตามข้อหนึ่งแล้วก็กระทำผิดข้ออื่นติดต่อกันไปทันที อันเป็นการชี้ให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดในครั้งเดียวต่อเนื่องกันจึงเป็นกรรมเดียวกันนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัติถึงการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันมิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะต้องเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ การกระทำในวันเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันก็อาจเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันได้ คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามฟ้องว่า จำเลยปลอมใบระเบียนแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ ของผู้เสียหายที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้เสียหายที่ 2 แล้วลงลายมือชื่อผู้เสียหายที่ 3 ทับรูปถ่ายของจำสืบตำรวจ(หญิง) ธนพรรณ สิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ และสิบตำรวจโทกิตติพงษ์ จากนั้นลงชื่อผู้เสียหายที่ 4 เพื่อแสดงว่า จำสืบตำรวจ(หญิง) ธนพรรณ สิบตำรวจเอก(หญิง) อุไรวรรณ และสิบตำรวจโทกิตติพงษ์ จบการศึกษาจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอันเป็นการออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้จบการศึกษาต่างรายกัน 3 ฉบับ โดยสภาพของการกระทำจำเลยต้องทำใบระเบียนแสดงผลการเรียนดังกล่าวทีละฉบับ ในทันทีที่จำเลยปลอมใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับหนึ่งก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการสำเร็จแล้วกระหนาบหนึ่ง การปลอมใบระเบียนแสดงผลการเรียนของจำเลย จึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหลายกรรมรวม 3 กระทบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธนัท วิรูปุตร์-สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-วีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>